

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2087/2532 | พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ | โจทก์         |
|                           | นายบุญชม วงศ์ษา               | จำเลย         |
|                           | นายบุญชม วงศ์ษา จำเลย         | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน  
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,14,31พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา  
11,69,73,74ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำเลยฐานทำไม้ในป่าสงวน  
แห่งชาติจำคุก 4 ปี ฐานทำไม้หวงห้ามมิได้แปรรูป จำคุก 4 ปีรวมจำคุก 8 ปีจำเลย  
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 ปี ริบ  
ของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วจำคุกกระทงละ 1 ปี รวม  
2 กระทง เป็นจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มี  
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มี  
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |